

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1984/2533

นาย สุทธะ เทียม สำโรง
นาง ฉอ้อน เทียม สำโรง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยทั้งสามได้ บุกรุกเข้าไปทำนาในที่ดินโจทก์ซึ่ง มีเนื้อที่ 33 ไร่ 3 งาน 90 ตารางวา โดย ระบุข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาว่า โจทก์เป็นเจ้าของผู้ครอบครองที่ดินพิพาท และมีคำขอบังคับให้จำเลยทั้งสามและบริวารออกไปจากที่ดินโจทก์ ห้ามเกี่ยวข้งและขนย้ายหรือถอนสิ่งของสิ่งปลูกสร้างออกไป เป็นการบรรยายฟ้องครบถ้วนตาม ที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้ว ส่วนที่ดินของโจทก์อยู่ส่วนไหน อาณาเขตกว้างยาวเพียงใด จดที่ดินของใคร จำเลยทั้งสามบุกรุกที่ดินของโจทก์อย่างไรและเนื้อที่เท่าใด เป็นรายละเอียดที่น่าสืบได้ ในชั้นพิจารณาไม่จำเป็นต้องบรรยายมาในฟ้อง.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่นา 1 แปลงเป็นที่น.ส.3 เนื้อที่ 90 ไร่ ได้แบ่งแยกให้น้องต่างมารดา คงเหลือ 33 ไร่ 3 งาน 90 ตารางวา ต่อมาโจทก์ไปขออนุญาตเป็น น.ส.3ก.เพื่อขาย จำเลยที่ 1 และสามีคัดค้าน ต่อมาจำเลยที่ 1 ที่ 2 และบุตรของจำเลยที่ 1 ได้ยื่นฟ้องต่อศาล ศาลฎีกาพิพากษาว่าที่ดินเป็นของโจทก์ ต่อมาจำเลยทั้งสามและบริวารบุกรุกเข้าทำนาในที่ดินดังกล่าว ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามและบริวารออก

ไปจากที่ดินของโจทก์ ห้ามรบกวนหรือเกี่ยวข้องให้ขนย้ายหรือสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินโจทก์

จำเลยทั้งสามให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุม ให้จำเลยทั้งสามและบริวารออกไปจากที่ดินพิพาท

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ไม่จำต้องวินิจฉัยประเด็นข้ออื่นพิพากษากลับยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์บรรยายฟ้องระบุสภาพแห่งข้อหาของโจทก์แล้วว่า จำเลยทั้งสามได้บุกรุกเข้าไปทำนาในที่ดินของโจทก์ซึ่งมีเนื้อที่ 33 ไร่ 3 งาน 90 ตารางวา โดยระบุข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาว่า โจทก์เป็นเจ้าของผู้ครอบครองที่ดินพิพาทและมีคำขอบังคับให้จำเลยทั้งสามและบริวารออกไปจากที่ดินโจทก์ห้ามเกี่ยวข้องและขนย้ายหรือถอนสิ่งของสิ่งปลูกสร้างออกไปอันเป็นการบรรยายฟ้องไว้โดยครบถ้วนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้วส่วนที่ดินของโจทก์อยู่ส่วนไหน อาณาเขตกว้างยาวเพียงใดจดที่ดินของใคร จำเลยทั้งสามบุกรุกที่ดินของโจทก์อย่างไรและเนื้อที่เท่าใดนั้นเป็นรายละเอียดที่น่าสืบได้ในชั้นพิจารณาหาจำต้องบรรยายมาในฟ้องไหม ดังนั้น ฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุมที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมและพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยไม่วินิจฉัยประเด็นข้ออื่นมานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาในประเด็นที่ยังไม่ได้วินิจฉัยแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี.

(เสียง ตริวิมล-บุญศรี กอบบุญ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>